

KETUA PENDAKWA SYARIE

Lwn

KHALID B. ABD. SAMAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Aidi bin Moktar (Pengerusi), YA Dato' Yusof bin Musa (Panel), YA Tuan Saarani bin Ismail (Panel), **Pada 5hb. April 2018 / 18 Rejab 1439H**]

Kes No. 10000-102-0012-2017

[Dalam Perkara: Permohonan Kebenaran Merayu di bawah seksyen 167 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Bagi Pihak Pemohon : Pn. Sofian bt. Ahmad, Ketua Pendakwa Syarie Negeri Selangor

Bagi Pihak Responden Responden : Dr. Zulqarnain b. Lukman, Tetuan Asri Musa & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Pemohon telah memohon untuk mendapatkan satu perintah kebenaran merayu dan pelanjutan tempoh masa untuk memfailkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan bertarikh 24/11/2017 dalam Kes Rayuan Jenayah No. 10500-137-0007-2017 di bawah Seksyen 167 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETJS 2003].

[2] Permohonan Pemohon disokong melalui Affidavit yang diikrarkan oleh Tuan Sara Waheeda bt. Tuan Dir, Pendakwa Syarie bertarikh 12/12/2017.

[3] Responden di dalam Affidavit Jawapannya bertarikh 20/12/2017 membantah permohonan ini dan memohon supaya permohonan Pemohon ini ditolak.

FAKTA KES

[4] Pada 19/1/2017, Responden telah dijatuhkan hukuman denda RM 2,900.00 atau dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Rendah Syariah Klang atas kesalahan Mengajar Tanpa Tauliah di bawah seksyen 119(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Islam (Negeri Selangor) 2003.

[5] Responden telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah merayu ke Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di dalam kes no. 10500-137-0007-2017. Pada 24/11/2017, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membenarkan rayuan Responden dengan meminda hukuman denda daripada RM 2,900.00 kepada RM 1,900.00. Sekiranya gagal membayar denda, Responden boleh dipenjarakan selama 2 bulan.

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan berhasrat untuk merayu. Oleh kerana kes ini bermula daripada Mahkamah Rendah Syariah, Pemohon perlu mendapat kebenaran dari Mahkamah Rayuan Syariah terlebih dahulu sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Bagi permohonan kebenaran merayu, kami merujuk kepada sub-seksyen 167(1) ETJS 2003 yang menyatakan :

(1) Apabila sesuatu rayuan daripada keputusan Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu perkara jenayah telah ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak, memberikan kebenaran bagi penentuan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan itu dan yang penentuannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

[8] Dari sub-seksyen di atas, dua kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi oleh Pemohon di dalam mendapatkan kebenaran merayu iaitu:-

1. Bahawa wujud persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
2. Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.

[9] Berkenaan tafsiran sub-seksyen 167 (1) ETJS 2003, kami merujuk tafsiran yang telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Samsudin bin Md. Husin lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH34(2)*:-

“Kami berpendapat dalam peruntukkan ini, frasa yang perlu diberi perhatian adalah “apa-apa persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan itu”. Di samping itu, bilakah isu undang-undang yang berkepentingan awam ini ditimbulkan. Jika isu undang-undang berkepentingan awam ini timbul semasa prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah, ia adalah tidak munasabah kerana prosiding rayuan tersebut belum bermula. Justeru maksud “semasa perjalanan rayuan” tidak lain adalah isu tersebut timbul semasa prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[10] Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa peruntukkan sub-seksyen 167 (1) ETJS 2003 adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini telah ditegaskan di dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(1)*. Panel Rayuan dalam kes tersebut merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Cetakan Pertama, 1984, hlm. 282 sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرام لا يجوز إعادة النظر فيها إلا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع إلى نفس قضاة النقض والابرام ، أو إلى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الأحكام.

***Maksudnya:** “Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula **kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa.** Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”*

[11] Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan ini hanyalah untuk menentukan samada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicara dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.

[12] Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan kepada kami mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan terhadap undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[13] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenalpasti adakah permohonan ini memenuhi elemen-elemen yang telah kami nyatakan di atas.

[14] Kami merujuk kepada Afidavit Pemohon bertarikh 12/12/2017. Pemohon-menyatakan di perenggan 4 Afidavitnya bahawa permohonan ini patut dibenarkan berdasarkan perkara-perkara berikut:

11.1 Sama ada YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah boleh membuat keputusan tanpa menyatakan kekhilafan Hakim Bicara dalam penghakimannya .

11.2 Sama ada keperluan untuk fakta-fakta kepentingan individu boleh dipertimbangkan melampaui kepentingan kepada kehormatan undang-undang dan masyarakat.

11.3 Jika Responden dalam pengetahuannya dengan sengaja melanggar undang-undang, adakah perkara ini tidak dipertimbangkan dengan wajar telah memberikan kemudahan kepada kehormatan undang-undang.

11.4 Sama ada Mahkamah terkhilaf apabila menyatakan bahawa kesalahan Responden bukan terlalu serius tanpa mempertimbangkan dengan wajar kehormatan undang-undang bahawa Responden dalam pengetahuan telah melanggar undang-undang.

[15] Responden membantah permohonan Pemohon ini dan menyatakan di dalam Afidavit Jawapannya bahawa Pemohon telah gagal untuk menunjukkan kepada

Mahkamah wujudnya isu persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.

[16] Berdasarkan penelitian kepada affidavit Pemohon, kami mendapati Pemohon telah tidak menunjukkan kepada kami bagaimana alasan-alasan yang dinyatakan di dalam affidavit tersebut boleh dikaitkan sebagai persoalan undang-undang yang ada kepentingan awam. Dalam hal ini kami harus bersikap berhati-hati supaya persoalan-persoalan yang ditujukan bukanlah untuk kepentingan diri Pemohon tetapi harus untuk kepentingan awam. Ini kerana persoalan-persoalan berkaitan kepentingan diri Pemohon telah ditimbang oleh Mahkamah Tinggi Syariah semasa pendengaran rayuan.

[17] Dalam kes *A. Ragunathan lwn. Pendakwa Raya [1982] 1 M.L.J. 139*, Pemangku Ketua Hakim Raja Azlan Shah, ketika menyampaikan peghakiman Mahkamah Persekutuan, telah berpeluang menjelaskan berkaitan soalan yang berkepentingan awam yang boleh dijadikan sebagai panduan;-

“Tetapi adalah tidak mencukupi soalan yang dibangkitkan adalah soalan undang-undang. Ia mestilah soalan undang-undang yang berkepentingan awam. Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan awam mesti seharusnya bergantung pada fakta dan keadaan tiap-tiap kes. Saya fikir ujian yang wajar untuk menentukan sama ada satu soalan undang-undang yang dibangkitkan semasa rayuan adalah berkepentingan awam ialah sama ada ia banyak mempengaruhi hak-hak pihak-pihak secara langsung dan secara meluas dan jika demikian, sama ada ia adalah satu soalan terbuka dalam

erti kata ia masih belum lagi diputuskan secara mutlak oleh mahkamah ini atau Majlis Privy atau ia tidak bebas daripada kesukaran atau memerlukan perbincangan pandangan-pandangan alternatif. Jika soalan itu telah diselesaikan oleh Mahkamah yang tertinggi atau prinsip am dalam menentukan soalan itu telah diselesaikan dan adalah soalan penggunaan prinsip-prinsip tersebut kepada fakta kes semata-mata, maka persoalan itu tidak akan menjadi soalan undang-undang yang berkepentingan awam.”

[18] Penelitian kami kepada Afidavit dan penghujahan Pemohon telah tidak menzahirkan kepada kami apakah persoalan isu undang-undang berkepentingan awam yang dikatakan wujud. Tiada sebarang rujukan telah diberikan oleh Pemohon, undang-undang manakah atau seksyen manakah yang dirujuk dan dikaitkan dengan isu tersebut. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa pembuktian berkaitan perkara ini boleh dibuat melalui pengemukaan Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak dan juga Alasan Penghakiman berkenaan kes rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Malangnya, kami hanya ditunjukkan dengan Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah sahaja. Lebih malang lagi Pemohon telah tidak menunjukkan secara spesifik perenggan manakah di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dikatakan telah menyentuh isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[19] Kami berpendapat kegagalan Pemohon ini adalah satu peninggalan yang material kerana kami tidak ditunjukkan sama ada persoalan undang-undang berkepentingan awam telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan dan bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan berdasarkan persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut. Kami tidak

ditunjukkan sama ada ianya telah ditimbulkan dan disentuh oleh Mahkamah Tinggi Syariah semasa prosiding rayuan.

[20] Oleh yang demikian, kami mendapati permohonan Pemohon ini tidak memenuhi peruntukan sub-seksyen 167(1) ETJS 2003 di atas kerana Pemohon telah gagal menunjukkan dan membuktikan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.

KEPUTUSAN

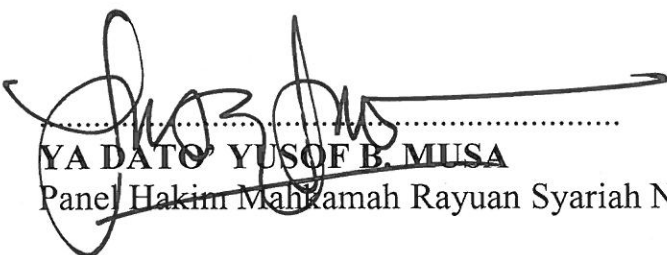
SETELAH meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit-afidavit dan hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI SEBULAT SUARA memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **YAA DATUK AIDI B. MOKTAR, JP**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATO' YUSOF B. MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor